

0000111-10.1996.8.26.0459

Assunto: Crimes contra a Fé Pública

Magistrado: FREDERICO PUPO CARRIJO DE ANDRADE

Comarca: Pitangueiras

Foro: Foro de Pitangueiras

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... em processo n. 901/95 relacionado a tráfico de entorpecentes, teria dito, em sede policial, que teria presenciado fatos quanto ao então acusado A. B. dos A. e, em sede judicial, teria dito que não escutou o diálogo, supostamente modificando versão que anteriormente prestara.

A denúncia foi recebida em 31.07.1996 (fl. 58) e houve a determinação de suspensão da tramitação à fl. 68 em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pitangueiras

Foro de Pitangueiras

1ª Vara

Rua Dr. Euclides Zanini Caldas, 713, Pitangueiras-SP - cep 14750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0000111-10.1996.8.26.0459 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0000111-10.1996.8.26.0459

Classe - Assunto:

Crime Contra a Fé Pública (arts.289 a 311,CP) - Crimes contra a Fé Pública

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 093/1996 - Delegacia de Polícia de Pitangueiras

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

Márcio da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FREDERICO PUPO CARRIJO DE ANDRADE

Vistos.

Ministério Público do Estado de São Paulo, com base no incluso inquérito policial, ofereceu denúncia (fls. 2-3) em face de Márcio da Silva, qualificado nos autos, por incurso no artigo 342, parágrafo 1º, do Código Penal.

Consta na peça acusatória que em 26.12.1995, em horário indeterminado no período vespertino, no interior da sala de audiências do Fórum de Pitangueiras/SP, o acusado teria feito afirmação falsa e calado a verdade como testemunha em processo judicial.

Segundo a denúncia, o réu teria sido arrolado como testemunha em processo n. 901/95 relacionado a tráfico de entorpecentes, teria dito, em sede policial, que teria presenciado fatos quanto ao então acusado A. B. dos A. e, em sede judicial, teria dito que não escutou o diálogo, supostamente modificando versão que anteriormente prestara.

A denúncia foi recebida em 31.07.1996 (fl. 58) e houve a determinação de suspensão

da tramitação à fl. 68 em 27.09.1996.

O acusado foi citado pessoalmente à fl. 248 em 18.02.2016 e apresentou resposta à acusação às fls. 260-268.

Decisão às fls. 273-274. Audiência de instrução e julgamento às fls. 296-296v e audiência em que houve o interrogatório do acusado em carta precatória às fls. 311-312.

Oferecidas alegações finais pelo Ministério Público, que pleiteou improcedência da pretensão punitiva.

Em alegações finais, a Defesa requereu o reconhecimento da prescrição e, subsidiariamente, a absolvição do acusado, em função da insuficiência de provas.

É o relatório. Fundamento e decido.

Considerando a manifestação da Defesa em alegações finais, procede o pedido de reconhecimento da prescrição.

O período de suspensão do prazo prescricional, nos termos da Súmula STJ n. 415, corresponde ao máximo da pena cominada, o que, neste caso, resultou em 12 (doze) anos, por se tratar de pena máxima que não excede a oito anos, mesmo que considerada a causa de aumento constante na denúncia.

Em função do lapso temporal decorrido desde a data de início da suspensão, nos termos do cálculo de fl. 86, houve o reinício do lapso prescricional em 29.09.2008, de modo que, ao ocorrer a citação pessoal do réu, o prazo prescricional já não mais se encontrava suspenso.

Tendo em vista o decurso de prazo superior a 12 (doze) anos entre a data de levantamento da suspensão e a presente data, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Dispositivo

Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA e declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de Márcio da Silva, qualificado nos autos, no que concerne à imputação de ter incorrido no delito previsto no artigo 342, parágrafo 1º, do Código Penal, com fundamento nos artigos 107, IV e 109, III do Código Penal.

Sem custas diante do reconhecimento da prescrição. Após o trânsito em julgado desta sentença de extinção (Ministério Público, Defesa e réu), providencie a Serventia as anotações de praxe e expeça-se ofício ao IIRGD comunicando acerca da presente sentença de extinção proferida e do trânsito em julgado.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários ao patrono nomeada nos termos do Convênio DPE/OAB.

Após o trânsito em julgado e cumpridas as determinações acima, nada sendo pleiteado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Ciência ao Ministério Público.

P. I.

Pitangueiras, 13 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA